

第2章 自由及び私生活の平穩に対する罪／第1節 逮捕及び監禁の罪

刑法
No.232

H25-2

(配点: 3)

月	日
月	日

監禁の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、自己が経営する飲食店で住み込みの従業員として違法に働かせていたA女が逃げたことから、これを連れ戻すため、A女に対し、「お母さんが病気で入院していると連絡があった。これからその病院に連れて行くから、車に乗れ。」と嘘を言い、これを信じたA女を自己の運転する普通乗用自動車に乗車させて約12キロメートル走行した。甲に監禁罪は成立しない。
2. 甲は、身の代金取得の目的で7歳の子供Aを拐取し、さらに、Aの手足をロープで縛って逃げるができないようにして自室に閉じ込め、その間にAの親に電話をかけて身の代金を要求した。甲に監禁罪は成立しない。
3. 甲は、知人のA女をA女宅に送るため、自己が運転する原動機付自転車の後部荷台に乗せて走行していたが、途中でA女を不同意性交しようと考え、なおも走行を続けた。その後、甲の意図に気付いたA女が「降ろして。」と叫んだが、甲は、これを無視して、そのまま約1キロメートルの間、同車を疾走させた。甲には監禁罪が成立する。(改)
4. 甲は、自己の所属する暴力団の配下組員Aに指を詰めさせることとし、嫌がるAを無理やり普通乗用自動車に乗せて組事務所に連行し、約1時間半にわたってAを監視したが、その間に、組事務所内において、Aの左腕を押さえ付け、包丁でAの小指を切断した。甲には監禁致傷罪が成立する。
5. 甲は、通行中のA女を殴るなどして無理やり自己が運転する普通乗用自動車に乗せて同車を疾走させて連れ回そうと考え、同車を停めて運転席から降り、路上でA女に近づき、A女を同車に連れ込むために、A女の顔面を殴打して加療約2週間を要する顔面挫傷の傷害を負わせたが、A女が甲に捕まえられることなく逃げたため、A女を同車に乗せることはできなかった。甲に監禁致傷罪は成立しない。

No232

監禁の罪

正答率

H25-2

正解

3、5（順不同）

72%

1 誤っている

最決昭 33.3.19 は、「『監禁』とは……必ずしも……暴行又は脅迫による場合のみに限らず、偽計によつて被害者の錯誤を利用する場合をも含むものと解するを相当とする」としている。その理由として、判例は、「『監禁』とは、人を一定の区域場所から脱出できないようにしてその自由を拘束することをい」うことを挙げている。よって、本記述では、甲に監禁罪が成立する。

2 誤っている

最決昭 58.9.27 は、身の代金取得目的で人を拐取し、被拐取者を監禁し、その間に身の代金を要求した場合には、身の代金目的拐取罪と身の代金要求罪は牽連犯であり、これらと監禁罪は併合罪となるとして、この場合に監禁罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、略取罪と監禁罪は構成要件を異にし、罪質も異なるということを挙げている。よって、本記述では、甲に監禁罪が成立する。

3 正しい

最決昭 38.4.18 は、「婦女を姦淫〔注：性交〕する企図の下に自分の運転する第二種原動機付自転車荷台に当該婦女を乗車せしめて 1000 メートルに余る道路を疾走した」ことについて、監禁罪の成立を認めた原審の判断を正当として是認している。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、監禁の手段としては、脱出を不可能にさせなくとも、著しく困難にさせればよいということを挙げている。よって、本記述では、甲に監禁罪が成立する。

4 誤っている

最決昭 43.9.17 は、「傷害の手段として監禁がなされたものであつても、その行為の性質からみて、両者が通常手段結果の関係にあるものとは認められないから、54 条 1 項の牽連犯にはあたらない」として、監禁罪及び傷害罪の成立を認めており、監禁致傷罪が不成立であることを前提としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、監禁状態を維持・存続させるためではなく、別個の動機又は原因から加えられた傷害の場合、監禁と死傷との間に因果関係が認められない、ということを挙げている。よって、本記述では、甲に監禁罪及び傷害罪が成立する。

5 正しい

監禁致傷罪が成立するためには、要件として監禁罪が成立することが必要である。同罪は監禁罪の結果的加重犯であり、基本犯たる監禁罪の成立が前提となるからである。甲はA女を乗せる前に逃げられており、監禁罪が成立していない。よって、本記述では、甲に監禁致傷罪は成立しない。